CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA PROFESSIONISTICA

ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, dell'Accordo Collettivo Lega Nazionale Professionisti B - A.I.C. e delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C.
Contratto n. VLD/2021/P10 - Stagioni sportive dal 2021/22 al 2026/27

TRA

U.S. Valdora Calcio 1921 S.p.A., con sede legale in Via dei Tigli 14, 10090 Valdora (TO), P.IVA 09876540012, affiliata alla F.I.G.C. con matricola n. 0921457, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore **Giancarlo Ferraris**, di seguito denominata «la Società»;

E

il Sig. **Luca Bertolini**, nato a Valdora (Italia) il 08/01/1993, codice fiscale BERLUC93X08Z109K, cittadinanza italiana, di seguito denominato «il Calciatore», assistito dall'agente sportivo Luca Mariani (Mariani Sports Management S.r.l.), iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;

di seguito, congiuntamente, «le Parti».

PREMESSO CHE

a) la Società partecipa al Campionato Nazionale di Serie B organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti B ed intende avvalersi delle prestazioni sportive del Calciatore in qualità di calciatore professionista, ruolo prevalente: **Centrocampista centrale (capitano)**;

b) il Calciatore dichiara di essere in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità e di non essere vincolato da alcun altro contratto di prestazione sportiva con altre società, in Italia o all'estero, alla data di decorrenza del presente contratto;

c) le Parti intendono disciplinare in modo completo i reciproci diritti e obblighi, ad integrazione del contratto tipo depositato presso la Lega, il quale costituisce parte integrante del presente accordo e prevale in caso di contrasto con norme di grado inferiore;

d) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente contratto si intende per: «Gara Ufficiale» ogni incontro di campionato, Coppa Italia, play-off, play-out e ogni altra competizione organizzata dalla F.I.G.C., dalla Lega o dalla UEFA; «Stagione Sportiva» il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo; «Retribuzione Fissa» il compenso annuo lordo di cui all'art. 5; «Parte Variabile» l'insieme dei premi individuali e collettivi di cui all'art. 6; «Regolamento Interno» il regolamento disciplinare della Società allegato sub C.

1.2 Le espressioni al singolare comprendono il plurale e viceversa; i titoli degli articoli hanno funzione meramente indicativa e non incidono sull'interpretazione delle clausole.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La Società assume il Calciatore, che accetta, quale calciatore professionista per lo svolgimento della propria attività sportiva a favore della prima squadra, con ruolo prevalente di centrocampista centrale (capitano), senza che ciò costituisca limitazione al potere dell'allenatore di impiegarlo in posizioni diverse in base alle esigenze tecnico-tattiche.

2.2 Il Calciatore si impegna a prestare la propria attività con diligenza, lealtà e professionalità, partecipando a tutte le gare ufficiali e amichevoli, agli allenamenti, ai ritiri pre-campionato e infrasettimanali, alle riunioni tecniche e alle attività di recupero e prevenzione stabilite dallo staff tecnico e sanitario.

2.3 Il Calciatore potrà essere temporaneamente aggregato alla formazione Primavera o ad altre squadre della Società esclusivamente per motivate esigenze di recupero atletico o tecnico, previa comunicazione scritta e per un periodo non superiore a 21 giorni consecutivi.

Art. 3 - Durata

3.1 Il presente contratto ha efficacia dal **01/07/2021** e scadenza al **30/06/2027**, per complessive 6 stagioni sportive.

3.2 Il contratto acquisterà piena efficacia solo dopo l'approvazione da parte della Lega Nazionale Professionisti B e il tesseramento del Calciatore presso la F.I.G.C.; qualora l'approvazione fosse negata per cause non imputabili alle Parti, il contratto si intenderà privo di effetti e nessuna delle Parti avrà nulla a pretendere dall'altra.

3.3 Alla scadenza il rapporto cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta, salvo il rinnovo per accordo scritto tra le Parti o l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4.

Art. 4 - Opzione di prolungamento

4.1 La Società ha facoltà di prolungare unilateralmente il presente contratto per un'ulteriore stagione sportiva, fino al 30/06/2028, comunicando la propria volontà al Calciatore e al suo agente mediante PEC o raccomandata A/R entro il 31 marzo 2027.

4.2 In caso di esercizio dell'opzione, la Retribuzione Fissa per la stagione aggiuntiva sarà pari a € 572.000 lordi, con conferma integrale della Parte Variabile.

4.3 L'opzione si intenderà decaduta qualora, nella stagione precedente, il Calciatore abbia disputato meno del 40% dei minuti complessivi delle gare di campionato per scelta tecnica documentata.

Art. 5 - Retribuzione fissa

5.1 Per ciascuna stagione sportiva la Società corrisponderà al Calciatore una retribuzione fissa annua lorda pari a **€ 520.000** (€ 286.000 netti indicativi, calcolati sulla base della normativa fiscale vigente alla data di sottoscrizione e senza alcuna garanzia di netto da parte della Società).

5.2 La retribuzione sarà corrisposta in dodici rate mensili posticipate di pari importo, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato per iscritto dal Calciatore. Il piano dei pagamenti per la prima stagione è riportato nell'Allegato A.

5.3 In caso di promozione della prima squadra in Serie A, la retribuzione fissa per le stagioni successive sarà incrementata del 60% a decorrere dal 1° luglio della stagione di partecipazione al campionato di Serie A.

5.4 In caso di retrocessione in Serie C, la retribuzione fissa per le stagioni successive sarà ridotta del 35%, nel rispetto dei minimi previsti dall'Accordo Collettivo applicabile; resta salva la facoltà del Calciatore di richiedere la risoluzione consensuale entro 15 giorni dal provvedimento di retrocessione.

5.5 Il ritardo nel pagamento di più di due mensilità consecutive costituisce inadempimento grave e consente al Calciatore di attivare la procedura di messa in mora prevista dall'Accordo Collettivo.

Art. 6 - Premi e parte variabile

6.1 Oltre alla retribuzione fissa, al Calciatore spetteranno i premi individuali e collettivi riportati nella tabella seguente, da intendersi al lordo delle ritenute di legge e da corrispondersi entro il 31 luglio successivo alla conclusione della stagione di maturazione.

Voce	Condizione di maturazione	Importo lordo
Bonus presenze	Per ogni presenza da titolare in gare ufficiali di campionato	€ 2.100

Voce	Condizione di maturazione	Importo lordo
Bonus gol	Per ogni rete segnata in gare ufficiali (esclusi i calci di rigore nei tiri di rigore finali)	€ 6.200
Bonus assist	Per ogni assist certificato dai dati ufficiali Lega	€ 3.100
Bonus soglia gol	Al raggiungimento di 10 reti stagionali in campionato	€ 42.000
Bonus promozione	In caso di promozione in Serie A al termine della stagione sportiva (diretta o tramite play-off)	€ 130.000
Bonus play-off	In caso di qualificazione ai play-off promozione	€ 26.000
Bonus convocazione nazionale	Per ogni convocazione nella Nazionale maggiore del Paese di appartenenza	€ 5.000

6.3 I premi di squadra eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione (premi partita, premio salvezza, premio Coppa Italia) saranno ripartiti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Interno e comunicati alla squadra entro l'inizio del girone di ritorno.

6.4 Ai fini della maturazione dei premi fanno fede esclusivamente i dati ufficiali pubblicati dalla Lega Nazionale Professionisti B; in caso di discordanza tra fonti, prevarranno i referti arbitrali.

Art. 7 - Benefit accessori

7.1 La Società metterà a disposizione del Calciatore, per tutta la durata del contratto: (i) un alloggio arredato nel Comune di Valdora o comuni limitrofi, con canone a carico della Società fino a un massimo di € 1.400 mensili; (ii) un'autovettura fornita dall'official partner AutoNord S.r.l., con spese di assicurazione e manutenzione ordinaria a carico della Società; (iii) n. 4 biglietti per ciascuna gara casalinga in Tribuna Centrale.

7.2 Le spese di carburante, le contravvenzioni al Codice della Strada e i danni derivanti da dolo o colpa grave nell'uso dell'autovettura restano a carico esclusivo del Calciatore.

7.3 Il valore dei benefit sarà assoggettato a tassazione secondo la normativa in materia di fringe benefit e riportato in busta paga.

Art. 8 - Obblighi del Calciatore

8.1 Il Calciatore si obbliga a: (a) osservare le istruzioni tecniche e disciplinari impartite dall'allenatore, dallo staff e dai dirigenti; (b) mantenere una condotta di vita conforme alle esigenze dell'attività sportiva professionistica, curando alimentazione, riposo e integrità psico-fisica; (c) partecipare agli eventi promozionali, commerciali e sociali organizzati dalla Società e dai suoi sponsor, nel limite di 30 ore per stagione; (d) indossare esclusivamente l'abbigliamento fornito dallo sponsor tecnico durante le attività ufficiali.

8.2 Il Calciatore si obbliga ad astenersi da qualsiasi forma di scommessa, diretta o indiretta, su eventi calcistici organizzati da F.I.G.C., UEFA e FIFA, nonché a segnalare immediatamente alla Società e alla Procura Federale ogni tentativo di alterazione del risultato di cui venga a conoscenza.

8.3 Il Calciatore non potrà praticare, senza autorizzazione scritta della Società, sport o attività ritenute pericolose, tra cui a titolo esemplificativo: sci alpino ed estremo, motociclismo, paracadutismo, immersioni subacquee oltre i 15 metri, sport da combattimento.

8.4 Il Calciatore si impegna a comunicare preventivamente al Direttore Sportivo ogni intervista, partecipazione a trasmissioni televisive o radiofoniche e collaborazione editoriale.

Art. 9 - Obblighi della Società

9.1 La Società si obbliga a: (a) corrispondere puntualmente la retribuzione e i premi maturati; (b) garantire al Calciatore strutture, attrezzature e assistenza sanitaria adeguate all'attività professionistica; (c) consentire al Calciatore la partecipazione all'attività delle squadre nazionali secondo le norme FIFA; (d) assicurare il rispetto della dignità personale e professionale del Calciatore, anche in caso di esclusione per scelta tecnica dalla rosa dei convocati.

9.2 La Società non potrà escludere il Calciatore dagli allenamenti con la prima squadra se non per motivi disciplinari accertati o per esigenze sanitarie certificate dallo staff medico.

Art. 10 - Tutela sanitaria

10.1 Il Calciatore si sottopone ai controlli medici periodici disposti dal medico sociale (Dott. Paolo Rinaldi) e dalla normativa federale, ivi compresi i controlli antidoping. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a tali controlli costituisce grave inadempimento.

10.2 In caso di infortunio o malattia, il Calciatore è tenuto a darne immediata comunicazione al medico sociale e a seguire scrupolosamente le terapie e i programmi riabilitativi prescritti, presso il centro medico della Società o presso strutture convenzionate. Eventuali consulti con specialisti esterni devono essere preventivamente concordati con il medico sociale.

10.3 Durante il periodo di inabilità derivante da infortunio occorso nello svolgimento dell'attività sportiva, la retribuzione fissa resta dovuta per intero. Per inabilità derivante da cause estranee all'attività sportiva protratte oltre 6 mesi, la Società potrà ridurre la retribuzione fissa del 50% per il periodo eccedente, nei limiti consentiti dall'Accordo Collettivo.

10.4 Le certificazioni mediche relative agli infortuni sono conservate nella cartella clinica del Calciatore presso l'area sanitaria della Società e trattate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 11 - Assicurazione

11.1 La Società provvede, a proprie spese, alla copertura assicurativa del Calciatore contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali che possano comportare morte o invalidità permanente, con massimali non inferiori a quelli previsti dall'Accordo Collettivo, nonché alla copertura per la perdita temporanea della capacità lavorativa.

11.2 In aggiunta, la Società stipula una polizza integrativa per invalidità permanente da infortunio con capitale assicurato pari a € 800.000, di cui la Società è beneficiaria in quanto titolare del diritto alle prestazioni sportive.

Art. 12 - Diritti di immagine

12.1 Il Calciatore concede alla Società, per tutta la durata del contratto, il diritto di utilizzare a titolo gratuito il proprio nome, immagine, voce e firma in abbinamento ai segni distintivi della Società e in forma collettiva (con almeno altri due calciatori della rosa) per attività promozionali, editoriali e commerciali.

12.2 Per l'utilizzo individuale dell'immagine del Calciatore in campagne pubblicitarie degli sponsor della Società è riconosciuto al Calciatore un compenso forfettario di € 26.000 lordi per stagione, oltre ad un importo di € 2.500 per ciascuna campagna dedicata eccedente la seconda.

12.3 Il Calciatore conserva il diritto di sfruttare individualmente la propria immagine, a condizione che ciò non avvenga in abbinamento a marchi concorrenti degli sponsor principali e tecnici della Società (settori: istituti bancari, abbigliamento sportivo, automotive, energia) e senza l'uso dei segni distintivi della Società.

Art. 13 - Social media e comunicazione

13.1 Il Calciatore si impegna a utilizzare i propri profili social in modo responsabile, astenendosi dal pubblicare contenuti offensivi, discriminatori, lesivi dell'immagine della Società, dei compagni, degli avversari, degli arbitri o degli sponsor.

13.2 È vietato pubblicare informazioni riservate su formazioni, condizioni fisiche proprie o altrui, trattative di mercato e questioni contrattuali. La pubblicazione di contenuti sponsorizzati da terzi durante la stagione sportiva è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ufficio Marketing.

Art. 14 - Regime disciplinare

14.1 Le violazioni degli obblighi contrattuali e del Regolamento Interno saranno sanzionate secondo la scala progressiva prevista dall'Accordo Collettivo: ammonizione scritta, multa, riduzione della retribuzione, esclusione temporanea dagli allenamenti con la prima squadra, risoluzione del contratto. Le multe applicabili sono indicate nell'Allegato B.

14.2 Ogni provvedimento deve essere preceduto dalla contestazione scritta dell'addebito e dalla concessione al Calciatore di un termine di 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni; il Calciatore può farsi assistere dall'A.I.C.

14.3 Gli importi delle multe saranno devoluti, per il 50%, alla Fondazione Valdora Calcio per progetti di calcio giovanile e inclusione sociale.

Art. 15 - Trasferimento e cessione del contratto

15.1 La Società potrà cedere il presente contratto, a titolo definitivo o temporaneo, ad altra società solo con il consenso scritto del Calciatore, secondo le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne F.I.G.C.

15.2 In caso di cessione a titolo definitivo a un corrispettivo superiore a € 700.000, al Calciatore sarà riconosciuto un premio di valorizzazione pari al 5% della plusvalenza realizzata dalla Società, al netto dei costi di intermediazione.

15.3 Il Calciatore non potrà opporsi senza giustificato motivo alla cessione temporanea qualora nella stagione precedente abbia disputato meno del 20% dei minuti di gioco ufficiali.

Art. 16 - Agente sportivo

16.1 La Società dichiara di non aver conferito incarico ad alcun agente sportivo per la conclusione del presente contratto. Il Calciatore dichiara di essere assistito dall'agente Luca Mariani (Mariani Sports Management S.r.l.), il cui compenso è a carico del Calciatore, salvo quanto previsto nel separato mandato depositato presso la F.I.G.C.

16.2 Le Parti dichiarano che nessun compenso, utilità o vantaggio è stato promesso o corrisposto a terzi in relazione alla sottoscrizione del presente contratto, al di fuori di quanto regolarmente depositato.

Art. 17 - Risoluzione

17.1 Il contratto potrà essere risolto: (a) per mutuo consenso, con accordo scritto depositato in Lega; (b) per grave inadempimento di una delle Parti, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni; (c) nei casi di squalifica del Calciatore superiore a 6 mesi per violazione delle norme antidoping o in materia di scommesse; (d) nei casi di accertata inidoneità permanente all'attività sportiva agonistica.

17.2 In caso di risoluzione per grave inadempimento del Calciatore, la Società avrà diritto al risarcimento del danno, quantificato in via forfettaria in misura pari alla retribuzione fissa residua fino a scadenza, salvo il maggior danno.

17.3 In caso di risoluzione per grave inadempimento della Società, il Calciatore avrà diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate e al risarcimento del danno nei limiti previsti dall'Accordo Collettivo.

Art. 18 - Riservatezza

18.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati i contenuti economici del presente contratto, che potranno essere comunicati esclusivamente agli organi federali, alle autorità fiscali, ai consulenti professionali vincolati da segreto e ai soggetti cui la comunicazione sia imposta per legge.

18.2 L'obbligo di riservatezza permane per tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

19.1 La Società tratterà i dati personali del Calciatore, ivi inclusi i dati relativi alla salute e i dati di performance raccolti tramite dispositivi GPS e sistemi di match analysis, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, per le finalità di gestione del rapporto contrattuale, tutela sanitaria, adempimenti federali e analisi tecnica.

19.2 Il Calciatore dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 GDPR e presta, ove necessario, il proprio consenso specifico al trattamento dei dati sanitari e biometrici per le finalità sopra indicate. Titolare del trattamento è la Società; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo dpo@valdoracalcio.it.

Art. 20 - Controversie

20.1 Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto saranno devolute, in via esclusiva, al Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'Accordo Collettivo Lega B - A.I.C., che deciderà secondo diritto e in via rituale.

20.2 Per le controversie non arbitrabili sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 21 - Disposizioni finali

21.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Ogni modifica dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti e depositato presso la Lega.

21.2 L'eventuale invalidità di una o più clausole non comporta l'invalidità dell'intero contratto; le Parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con altra valida di contenuto economico e giuridico il più possibile equivalente.

21.3 Il presente contratto è redatto in quattro originali: uno per ciascuna Parte, uno per la Lega Nazionale Professionisti B e uno per l'A.I.C.

Valdora, 19/06/2021

La Società
U.S. Valdora Calcio 1921 S.p.A.
Il Presidente Giancarlo Ferraris

_____

Il Calciatore
Luca Bertolini

_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Calciatore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4 (Opzione di prolungamento), 5.4 (Riduzione per retrocessione), 10.3 (Inabilità extraprofessionale), 14 (Regime disciplinare), 17 (Risoluzione) e 20 (Controversie).
Firma del Calciatore: _____

ALLEGATO A - Piano dei pagamenti della retribuzione fissa (prima stagione)

Rata	Scadenza	Importo lordo	Riferimento
1	20/08/2021	€ 43.333,33	Mensilità 07/2021
2	20/09/2021	€ 43.333,33	Mensilità 08/2021
3	20/10/2021	€ 43.333,33	Mensilità 09/2021
4	20/11/2021	€ 43.333,33	Mensilità 10/2021
5	20/12/2021	€ 43.333,33	Mensilità 11/2021
6	20/01/2022	€ 43.333,33	Mensilità 12/2021
7	20/02/2022	€ 43.333,33	Mensilità 01/2022
8	20/03/2022	€ 43.333,33	Mensilità 02/2022
9	20/04/2022	€ 43.333,33	Mensilità 03/2022
10	20/05/2022	€ 43.333,33	Mensilità 04/2022
11	20/06/2022	€ 43.333,33	Mensilità 05/2022
12	20/07/2022	€ 43.333,33	Mensilità 06/2022
	Totale	**€ 520.000,00**	Compenso fisso annuo lordo

ALLEGATO B - Tabella delle sanzioni economiche

Infrazione	Sanzione (% retribuzione mensile lorda)
Ritardo ingiustificato ad allenamento o riunione tecnica (fino a 15 minuti)	1%
Ritardo ingiustificato oltre 15 minuti o assenza ingiustificata	da 3% a 10%
Ritardo alla partenza per trasferte o ritiri	5%
Espulsione diretta per condotta antisportiva, proteste o comportamento violento	da 5% a 20%
Dichiarazioni pubbliche o post social lesivi dell'immagine della Società	da 5% a 25%
Mancato rispetto del regime alimentare / del peso forma prescritto	2% per ogni rilevazione
Partecipazione non autorizzata ad attività sportive rischiose (sci, moto, ecc.)	fino al 25%
Mancata comunicazione tempestiva di infortunio o malattia	5%
Violazione dell'obbligo di riservatezza su questioni tecniche o societarie	da 10% a 25%

ALLEGATO C - Estratto del Regolamento Interno della prima squadra

Orari e puntualità. Il Calciatore deve presentarsi al centro sportivo almeno 30 minuti prima dell'inizio dell'allenamento. Gli orari settimanali sono comunicati ogni lunedì tramite l'applicazione interna della Società e affissi nello spogliatoio.

Ritiri. Nel corso dei ritiri pre-gara è vietato lasciare l'albergo senza autorizzazione del team manager. L'uso dei telefoni cellulari è vietato durante i pasti comuni e le riunioni tecniche.

Alimentazione e peso. Il nutrizionista della Società stabilisce per ogni calciatore un range di peso forma e di percentuale di massa grassa; le rilevazioni sono effettuate ogni lunedì. Superamenti ripetuti del range sono sanzionati secondo l'Allegato B.

Abbigliamento. In tutte le occasioni ufficiali (trasferte, eventi, conferenze stampa) il Calciatore indossa la divisa di rappresentanza fornita dallo sponsor tecnico Kordex Sportswear.

Dispositivi GPS. Durante gli allenamenti e le gare è obbligatorio indossare il dispositivo GPS/cardiofrequenzimetro fornito dallo staff di performance. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per finalità di monitoraggio del carico e prevenzione infortuni.

Comunicazione infortuni. Qualunque dolore, fastidio o sintomo deve essere segnalato allo staff medico prima della seduta di allenamento. È vietata l'assunzione di farmaci o integratori non autorizzati dal medico sociale, anche per il rischio di violazione delle norme antidoping.

Rapporti con la stampa. Le interviste sono coordinate dall'Ufficio Stampa. Nelle 24 ore precedenti la gara non sono consentite interviste, salvo la conferenza stampa ufficiale.

Spogliatoio. Il capitano e i vice-capitani sono i referenti della squadra nei rapporti con lo staff tecnico e la dirigenza; eventuali richieste collettive devono essere presentate per loro tramite.

ALLEGATO D - Dati anagrafici e tecnici del Calciatore

Nome e cognome	Luca Bertolini
Data e luogo di nascita	08/01/1993 - Valdora
Nazionalità	Italia
Ruolo	Centrocampista centrale (capitano)
Numero di maglia	6
Altezza / Peso	181 cm / 76 kg
Piede preferito	Destro
Agente	Luca Mariani (Mariani Sports Management S.r.l.)
Scadenza contratto	30/06/2027
Clausola rescissoria	Non prevista